



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INST CIV COM 35A NOM

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 122

Año: 2024 Tomo: 3 Folio: 814-825

EXPEDIENTE SAC: **11017050 - RUEDA, PABLO AURELIANO Y OTRO C/ FLY BONDI LINEAS AEREAS S.A. - ABREVIADO - OTROS - TRAM.ORAL**

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 122 DEL 01/08/2024

SENTENCIA NUMERO: 122. CORDOBA, 01/08/2024.

Y VISTOS: Los autos caratulados: **“RUEDA, PABLO AURELIANO Y OTRO C/ FLY BONDI LINEAS AEREAS S.A.- ABREVIADO- OTROS- TRAM.ORAL”**, (Expte. n° 11017050) traídos a despacho para resolver de los que resulta que:

1. Mediante operación de fecha 10/06/2022 comparece la Dra. Di Giusto María Cecilia, en el carácter de apoderada de los Sres. Pablo Aureliano Rueda (D.N.I. 5.411.177) y Florencia Allende Posse (D.N.I. 10.420.049), y promueve formal demanda en los términos de la ley N° 24.240 en contra de FB LINEAS AEREAS SA. (CUIT:30-71541893-9), persiguiendo el cobro de la suma de \$ 346.669 o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse, con más los intereses legales y judiciales que el Tribunal determine, desde la fecha en que cada rubro fue erogado y hasta su real y efectivo pago, todo con más las costas del presente y los honorarios que prescribe el Art. 104 inc. 5 de la Ley Provincial Arancelaria 9.459. Pretende una sentencia que condene a la demandada (en beneficio de los actores Pablo y Florencia) a que: 1) Reintegre en forma inmediata el dinero abonado, más intereses, por los gastos de pasaje (vuelo no realizado), gastos de nuevo pasaje (vuelo sustituto de Aerolíneas Argentinas), gastos por honorarios profesionales de gestiones previas, extrajudiciales y de mediación y demás gastos realizados que alcanzan la suma de \$ 46.669 (tutela restitutoria). La

restitución, para ser integral, deberá comprender todos los intereses desde cada erogación y accesorios cobrados con tal motivo, tales como impuestos, intereses u otros conceptos. 2) Abone la suma de \$ 100.000 en concepto de satisfacción compensatoria del daño moral sufrido, con sus intereses a razón de \$ 50.000 para cada uno de los actores (tutela resarcitoria). 3) Abone la suma de \$ 200.000 en concepto de daño punitivo, con sus intereses (tutela punitiva y disuasoria) a razón de \$ 100.000 para cada uno de los actores. Relata que los actores compraron pasajes aéreos a la demandada para realizar el trayecto Córdoba/Mendoza/Córdoba en el mes de octubre 2018, conforme surge de la factura de compra adjunta al presente, que debía llevarse a cabo con fecha de 27/04/2019 el trayecto de ida y su regreso de Mendoza a Córdoba programado para el pasado 02/05/2019. Explica que dichos pasajes habían sido adquiridos por el Sr. Pablo Rueda en el mes de octubre de 2018 a través del sitio web de la demandada, abonados con su tarjeta de crédito. Indica que posterior a ello, la Sra. Allende Posse recibió a través de su e mail, un correo de la aerolínea en el que le confirmaban la compra exitosa de los pasajes y detallaba fecha, equipaje incluido, especificación de aeropuerto de partida y arribo, horarios y demás circunstancias del vuelo. Cuenta que en el mes de diciembre del año 2018 el matrimonio decidió adicionar la compra equipaje de regreso para el tramo de vuelta de Mendoza hasta Córdoba, dado que no contaban con él, todo ello se desarrolló con normalidad mediante la página web de la demanda. Continúa diciendo que luego de haber adquirido los pasajes de manera exitosa, los actores contrataron mediante su agente de viajes de confianza, la Sra. Gabriela Rubio Siri perteneciente a la agencia “Lozada Viajes”, los servicios de un hotel para alojarse durante su viaje a Mendoza, los traslados del aeropuerto hacia el hotel y diversas excursiones, (bodegas y atractivos naturales) todo ello para el viaje que debía realizarse durante el periodo entre el 27/04/2019 y el 02/05/2019. Expone que el día 25/04/2019 intentan realizar el check in, bajo el código de reserva LV1R5G, y para la desagradable sorpresa del matrimonio, el sistema no les permitió hacer el check-in, la página mostraba que el último vuelo hacia Mendoza había

sido el 21/04/2019. Explica que no había tampoco ninguna información complementaria al respecto, y luego de intentar y reintentar por al menos dos horas, con mucha angustia y desesperación de intentos fallidos, acudieron a su agente de viajes de confianza, la Sra. Gabriela Rubio Siri en busca de ayuda, quien les informó que no existía ningún vuelo de FB ni de ida ni de vuelta desde Córdoba hacia Mendoza y/o viceversa. Sostiene que la realidad es que FB dejó de volar la Ruta CORDOBA-MENDOZA y viceversa, sin previo aviso y sin ninguna comunicación que le advirtiera al Sr. Rueda y su esposa que el vuelo no se realizaría, la demandada canceló la ruta y dejó sin viajar a los comparecientes, sin notificar al matrimonio de ello. Manifiesta que, ante ello, los actores debieron salir con suma urgencia a comprar nuevos pasajes de avión que suplieran los que habían comprado a la demandada FB para no perder así todos los servicios comprados. Concibe que la demandada sencillamente canceló el vuelo, no dio aviso previo de esa cancelación ni tampoco reubico a los pasajeros mediante otra aerolínea alternativa violando con ello la normativa vigente (Artículo 12, inciso a) de las Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo aprobadas por la Resolución N° 1.532/98 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, modificado por la Resolución N° 203/13 de ANAC). Considera que FB actuó de forma arbitraria injustificada e ilegal, provocando daños a los comparecientes. Estima que el vínculo jurídico entre los actores en su carácter de consumidores directos, y la empresa demandada encuadra en la “relación” a que se refieren el art. 42 de la Constitución, el art. 1° de la ley del consumidor y el art. 1092 del CCyC, es algo autoevidente. Esgrime que son totalmente aplicables a la causa los principios tuitivos de los consumidores establecidos en tal ley. Solicita la declaración de Inconstitucionalidad del art. 122 la ley provincial 10.509 y 17 inc. a de la ley 6468 y sus modificatorias y de cualquier otra que corresponda en forma subsidiaria. Expresa que ello por oponerse al principio de gratuidad previsto por la ley 24.240 que es de Orden Público toda vez que al privar a los consumidores del derecho a la gratuidad del proceso violenta el art. 42 y consecuentes de la Constitución Nacional y las normas de

defensa al Consumidor. Remarca a través de este apartado que la demandada, ha violado el art. 8 bis, ley 24.240 sobre el trato digno equitativo y las prácticas abusivas. Pretende que la empresa demandada ponga fin a la práctica abusiva descripta, una sentencia que ordene a FB que cesen en la reticencia de cumplir con sus obligaciones y les restituya en forma urgente el dinero abonado por los actores y los indemnice por daños y perjuicios sufridos. Reclama el resarcimiento de los siguientes: a) Daño Material: Restitución de todo lo abonado (tutela restitutoria): solicita sean restituidas las sumas que los actores tuvieron que afrontar, la suma de \$ 2.175 correspondiente al dinero abonado por los pasajes aéreos (del vuelo suspendido arbitrariamente) adquiridos a la demandada FB, más intereses a computarse desde el día que fue pagado. Asimismo, y en razón de la privación del servicio contratado, los comparecientes debieron adquirir otro pasaje aéreo mediante la compañía “Aerolíneas Argentinas” para poder viajar los cuales ostentan un valor de \$12.200. Reclaman también la suma de \$ 30.000 que han abonado los actores a la compareciente (su letrada apoderada) por la redacción de demanda, formularios de mediación previa, redacción de denuncia y diligenciamiento de toda la etapa administrativa en Defensa del Consumidor de la Provincia de Córdoba, con asistencia a dos audiencias, y la tramitación de la instancia previa de mediación judicial y confección de la presente demanda. Todo ello, más intereses desde el momento en que les fueran cobrados. Reclaman el valor de \$ 2.294 que fueron abonados como honorarios de la mediación a la mediadora Graciela Berreta según factura adjunta, con intereses desde el 31/08/2019 que fue abonado. Cuantifica provisoriamente el rubro por los comparecientes Rueda y Allende Posse en la suma de \$ 46.669 con intereses desde cada erogación. b) Daño Moral: demanda la suma de \$ 100.000 a título de satisfacción compensatoria (art. 1741 CCyC) de todos los desmedros descriptos a razón de \$ 50.000 para cada uno de los comparecientes. c) Daño Punitivo: Solicita aplique al presente la multa civil prevista por el art. 52 Bis de la ley de Defensa del Consumidor equivalente a \$200.000 en razón de \$100.000 para cada afectado, en concepto de daño punitivo, con sus intereses (tutela punitiva y disuasoria). Ofrece la prueba que hace a su

derecho: Documental, Inspección ocular, Pericia Psiquiátrica, Informativa, Pericia Contable (subsidiaria), Pericia Informática (subsidiaria), Testimonial. Funda su pretensión en derecho. Cita al Ministerio Público. Hace reserva de caso federal.

2. Mediante decreto de fecha 28/06/2022 el Tribunal resolvió “...6. *En definitiva, por las razones expuestas se sigue que corresponde declarar la incompetencia del tribunal y ordenar el oportuno archivo de las actuaciones (art. 188 inc. 1 del CPC)*”.

3. Por operación de fecha 26/07/2022 la parte actora interpone recurso de reposición y apelación en subsidio en contra del decreto de fecha 28/06/2022. Mediante decreto de fecha 27/07/2022 no se hace lugar al recurso de reposición y se concede el recurso de apelación interpuesto en subsidio.

4. En Auto N° 4 de fecha 10/02/2023 dictado por la Excma. Cámara Civil y Comercial de Tercera Nominación se resolvió: “1°) *Hacer lugar al recurso de apelación articulado en subsidio por los actores Sr. Pablo Aureliano Rueda y Sra. Florencia Allende Posse el día 26/07/2022, con el patrocinio de la Dra. María Cecilia Di Giusto, en contra del decreto dictado con fecha 28/06/2022 y del día 27/07/2022 que lo confirma. En su mérito, revocar el decisorio impugnado en todo cuanto decide. Y ordenar al Sr. Juez de 1° Instancia el avocamiento a los fines de proveer el trámite que por ley corresponda a la demanda articulada por los actores Sr. Pablo Aureliano Rueda y Sra. Florencia Allende Posse el día 10/06/2022. 2°) No imponer costas por no haber mediado contradictorio*”.

5. Impreso el trámite de ley (decreto de fecha 29/03/2023), mediante operación de fecha 01/08/2023 comparece el Dr. Carlos Augusto Casas, en representación de FB Líneas Aéreas S.A., solicitando el rechazo de la demanda, con costas al actor. Luego de una negativa genérica, niega cada uno de los hechos esgrimidos por los actores en la demanda. Opone excepción de incompetencia. Sostiene que el objeto del presente pleito se encuentra regulado por la normativa que regula el Transporte Aéreo, toda vez que el reclamo trata de una controversia suscitada por la compra de un pasaje. Concibe que, de acuerdo con el art. 198 del

Código Aeronáutico y la jurisprudencia citada, se entiende que la misma debe tramitar ante la Justicia Federal. Opone excepción de prescripción. Entiende que la relación entre el actor y su representada debe ser enmarcada según lo dispuesto por la normativa aplicable al contrato de transporte aéreo, del Código Aeronáutico y de su correspondiente reglamentación, cuya constitucionalidad no fue cuestionada en ningún momento. Indica que en función de todo lo expuesto opone al progreso de la presente acción, la excepción de prescripción en los términos del artículo 228 del Código Aeronáutico que la establece en un año en sus cuatro incisos. Expone que habiendo sido iniciada la demanda en el año 2022 y ocurrido los hechos en Abril de 2019 la demanda se encuentra ampliamente prescripta, no resultando de aplicación la LDC. Solicita se declare extinguida la acción por prescripción en los términos del artículo 228 de Código Aeronáutico de la Nación. En relación a los hechos, refiere que el vuelo mencionado por el actor fue reprogramado del 27 de abril al 21 del mismo mes debido a una decisión comercial de la compañía de dejar de operar esa ruta. Expresa que el último vuelo por ese tramo fue justamente el 21 de Abril. Destaca que en fecha el 1 de abril del mismo año, es decir casi 20 días antes del vuelo su mandante notificó a la actora de la modificación realizada. Relata que la notificación fue realizada tanto por whatsapp como por correo electrónico, tanto al número como a la casilla denunciados por la actora al momento de efectuar la contratación. Estima que es por ello que la pretensión del actor resulta por demás irrazonable e injustificada, por lo que su mandante solicita se desestime teniendo en cuenta los argumentos que se desarrollarán a continuación. Explica que Flybondi, nombre comercial bajo el que presta servicios de transporte aéreo su representada FB Líneas Aéreas S.A., es la primera aerolínea argentina de las denominadas “low cost” o de bajo costo, que inició sus operaciones a fines de enero del 2018, en primera instancia a través de vuelos nacionales o “de cabotaje”, y posteriormente inaugurando sus vuelos internacionales. Ya transportó a más de 2,7 millones de pasajeros, de los cuales 540 mil volaron por primera vez en avión. Cuenta con 9% de la cuota total de mercado nacional y 15% en promedio en aquellas rutas en las que

opera. Concibe que el contrato de transporte aéreo no se encuentra alcanzado por ciertas disposiciones de la Ley N° 24.240, sino que, según el orden de prelación normativa, se encuentra regulado por el Código Aeronáutico, Convenciones de Varsovia y Montreal, Protocolo de La Haya y la Resolución 1532/98 recientemente modificada por la Resolución 203/2013 de la ANAC, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 24.240. Puntualiza que, de conformidad con el mentado art. 63 de la Ley 24.240, los efectos jurídicos derivados del contrato de transporte aéreo que vincula a una línea aérea, en su carácter de transportador, con un pasajero, son regulados por el Código Aeronáutico, por las disposiciones reglamentarias del mismo, por los tratados internacionales, y, sólo en aquellos puntos que no fueren expresamente regulados por aquellos, y de manera supletoria, por la misma Ley 24.240. Entiende, es claro, que la relación entre el actor y su representada debe ser enmarcada según lo dispuesto por la normativa aplicable al contrato de transporte aéreo, del Código Aeronáutico y de su correspondiente reglamentación, cuya constitucionalidad no fue cuestionada en ningún momento, sino que por el contrario fue reconocida en su totalidad por el demandante. Considera que no se encuentran reunidos los presupuestos de la responsabilidad civil que exigen la concurrencia de cuatro presupuestos, a saber: a) el incumplimiento objetivo o material, b) un factor de responsabilidad subjetivo (culpabilidad con sus versiones: culpa o dolo), c) el daño (lesión menoscabo mengua de un derecho subjetivo) y, d) una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño, en general un efecto es adecuado a su causa cuando acostumbra a suceder, según el curso común y ordinario de las cosas. Concluye que los daños reclamados no existen. Niega y rechaza cada uno de los daños reclamados por los actores en su demanda. Sostiene que es una demanda en la que se reclama una suma en concepto de daños y perjuicios que ninguna vinculación causal guarda con conducta atribuible a esta parte. Expone que su mandante se vio impedido de cumplir con la prestación del servicio por cuestiones operativas y ofreció cumplir con el contrato de transporte aéreo contratado en los términos de la legislación aérea vigente. Señala que no hay

conducta antijurídica de parte de su mandante ni nexo de causalidad entre ella y los daños reclamados, por lo que V.S. deberá proceder al rechazo de la presente demanda in totum, con costas a la parte accionante. Funda su pretensión en derecho. Ofrece la prueba que hace a su derecho: Documental, Confesional, e Informativa. Hace reserva del caso federal.

6. Por decreto de fecha 17/10/2023 se corre traslado de la excepción de prescripción, mediante operación 22/11/2023 comparece la Dra. María Cecilia Di Giusto y evacúa el traslado corrido, solicitando su rechazo con costas. Entiende que la presente acción encuadra dentro de una relación de consumo y por ello debe aplicarse la LCD y todos sus principios, existe en la causa, actividad comprobada de los actores (tendientes a mantener vivo su derecho) que eliminan toda duda o posibilidad de intentar la excepción de prescripción ensayada. Manifiesta que la contraria maliciosa y deliberadamente refiere y recalca que el hecho objeto de autos ocurrió en el mes de abril de 2019 y la presente demanda fue iniciada en el año 2022, y con ello pretende invocar que la acción se encuentra prescripta. Rechaza que la presente acción se enmarque en el Código Aeronáutico y que la normativa aplicable fuera la relativa al contrato de transporte aéreo. Relata que, el día 25/04/2019 cuando el compareciente Rueda intentó realizar el check in y no logró hacerlo envió email (adjunto en autos) donde realizó el reclamo. Cuenta que con fecha 28/04/2019 la demandada FB envió e-mail de reconocimiento de los hechos y ofreció a los actores la devolución del dinero y un nuevo vuelo entre otras opciones. Considera que ese e-mail implica una situación interruptiva del plazo de prescripción art. 2545 del CCC (reconocimiento expreso de la demandada/deudor). Indica que continuaron con los reclamos y ante la falta de respuesta, en el mes de septiembre de 2019 los actores interpusieron Mediación Judicial previa, lo que estima es una nueva situación interruptiva de prescripción art. 2546 del CCC (certificado de cierre de mediación prejudicial de fecha 12/09/2019). Explica que la intención de los actores siempre fue intentar evitar el inicio de esta acción judicial y no obstante sus reclamos, continuaban sin resolver el problema, en el año 2022 realizaron denuncia ante la repartición

administrativa de Defensa del Consumidor tendiente a obtener respuesta a su reclamo (acta de cierre de la instancia administrativa de fecha 31/03/2022). Sostiene que toda la actividad desarrollada por la parte actora, constituyen repetidos hechos que importan situaciones suspensivas a interruptivas de prescripción las que han mantenido vivo su derecho. Entiende que por todas las situaciones suspensivas e interruptivas invocadas y probadas en autos, la presunta acción de prescripción invocada no podría prosperar. En relación a la excepción de prescripción, señala que se trata de un supuesto de relación de consumo donde el contrato aéreo jamás se perfeccionó. Advierte que la causa de la pretensión reside en la cancelación injustificada por parte de la demandada, del vuelo de cabotaje ida y vuelta, desde Córdoba hacia Mendoza y viceversa. Concibe que la pretensión esgrimida por la parte actora no encuentra apoyatura directa e inmediata en el código aeronáutico, sino por el contrario en la LDC y el propio CCC. Considera que esta causa encuadra y tramita en la normativa del consumidor ya que no surgen involucrados tal como lo resolvió la cámara pre-actuante intereses de carácter federal concernientes a la aeronavegación o al comercio aéreo. Manifiesta que de las constancias del expediente surge que al momento de la interposición de la demanda no se encontraban prescriptos los plazos. Adita que, en el caso concreto, en virtud del principio de progresividad de los derechos de consumo, queda descartado de plano la posibilidad de aplicar una norma claramente regresiva como lo es el art. 228 del Código Aeronáutico, que pretende la empresa demandada, no solo por la imposibilidad de regresión del principio citado que además se apoya en que el estatuto de consumo (ley posterior) es de orden público. Adicionando que el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación, con todo su bagaje legal, filosófico y valorativo, claramente constitucionalizado. Concluye que teniendo en cuenta la naturaleza de la relación debatida, así como las constancias de la causa, se puede colegir de manera irrefutable que la acción impetrada fue instada dentro de los términos legales para hacerlo, por lo que solicita el rechazo de la excepción de prescripción, con costas.

7. Mediante operación de fecha 06/12/2023 toma intervención la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Primera Nominación, Dra. Consuelo M. Sársfield, y concluye: *“Este Ministerio Público Fiscal estima que la presente causa debe ser tramitada y resuelta conforme a la normativa y principios derivados de la Ley de Defensa de Consumidor (Ley 24.240 y sus modif), debiendo rechazarse la excepción de prescripción planteada. Asimismo, y atento al trámite oral de los presentes, solicita se notifique de la fijación –en su caso– de las audiencias preliminar y complementaria con la antelación suficiente, en los términos de los arts. 154 y 155 del C.P.C”.*

8. Fijada fecha para la audiencia preliminar prevista en los arts. 2 y 3 de la ley 10.555, se lleva a cabo la misma (op. de fecha 29/02/2024), no arribándose a un acuerdo resolutorio.

9. Llevada a cabo la audiencia complementaria prevista en la Ley 10.555, se recepta la prueba ordenada y los alegatos pertinentes, se cierra el debate disponiéndose autos para sentencia, quedando la causa en estado de dictar resolución.

Y CONSIDERANDO:

I. Que la parte actora persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la cancelación unilateral por parte de la aerolínea de un vuelo de cabotaje (Córdoba a Mendoza), reclamando daño emergente (\$ 46.669), daño moral o extrapatrimonial (\$ 100.000) y daño punitivo o multa civil (\$ 200.000). Dirige su acción en contra de Fly Bondi Líneas Aéreas S.A. (empresa de aviación que debía operar el vuelo).

Relata que en octubre de 2018 adquirió dos pasajes aéreos para realizar un viaje el 27/04/2019. No obstante, alega que con fecha 25/04/2019 intentó realizar el check in, pero el sistema no se lo permitió, tomando conocimiento a través de su agente de viajes que la empresa había dejado de operar dicha ruta, por lo que debió comprar de urgencia nuevos pasajes. Añade que el 28/04/2019, es decir 24 hs. después del momento en que debía realizarse el vuelo, la empresa le envió un correo electrónico pidiéndole disculpas y ofreciéndole la devolución del dinero.

La demandada contesta la acción, solicitando su rechazo con costas. Por un lado, opone excepción de incompetencia, por entender que *ratione materiae* la demanda interpuesta en autos debe tramitarse por ante los tribunales federales de esta ciudad con competencia en lo civil y comercial, con base en lo dispuesto por los arts. 116, Const. Nac., 198 del Código Aeronáutico. Por otro lado, interpone excepción de prescripción, desde que el plazo de extinción de la acción es el de un año dispuesto por el art. 228 del Código Aeronáutico y la demanda fue interpuesta el 10/06/22, por hechos ocurridos en abril de 2019. Finalmente, aduce que el vuelo mencionado por el actor fue reprogramado del 27/04/19 al 21 del mismo mes debido a una decisión comercial de la compañía de dejar de operar esa ruta, lo cual le fue notificado al actor el día 01/04/19, tanto vía WhatsApp como por correo electrónico.

La parte actora contesta el traslado de la excepción de prescripción, solicitando su rechazo con costas. Alega que no sólo que con fecha 12/09/2019 se provocó la interrupción del curso de la prescripción, en razón de la mediación judicial previa (art. 2546 CCyC) sino que también en el caso se debe aplicar el plazo de cinco años del art. 2560 CCyC que –en razón del estatuto del consumidor- desplaza a las normas especiales del Código Aeronáutico.

A su turno, el Ministerio Público Fiscal se expide sosteniendo, por un lado, que el caso resulta subsumible en el estatuto del consumidor y, por el otro, que el plazo de prescripción a aplicar es el de cinco años previsto por el art. 2560 CCyC (argum. art. 3, Ley 24.240 y 1094 CCyC).

En estos términos queda trabada la litis.

II. La excepción de incompetencia no merece recibo.

1. Conforme surge de las constancias de autos, se advierte que liminarmente –es decir, sin escuchar a la contraria- declaré la incompetencia de la justicia provincial, desde que en razón de la materia aerocomercial correspondía que intervenga la justicia federal (decreto de fecha 28/06/2022).

Posición sustancial que luego he mantenido, ampliando sus fundamentos (Sent. N° 35, 11/04/23, “Sosa, Silvana Verónica y otro c/ American Airlines Inc y otro- Abreviado-

Cumplimiento/Resolución de contrato”, La Ley Online AR/JUR/62476/2023; con nota laudatoria: GUADALUPE, Hidalgo, “La importancia de la seguridad jurídica en materia de derecho aeronáutico”, Actualidad Jurídica N° 343).

Agrego que dicha tesis finalmente ha sido cohonestada por nuestro tribunal casatorio (TSJ, Sala CyC, “Valesio Andrés Edgardo y otros c/ Latam Airlines Group S.A.- Abreviado- Cumplimiento/resolución de contrato- Tram. Oral- Recurso de casación”, Sent. N° 165, 13/12/23).

2. Ahora bien, la Excma. Cámara interviniente revocó la referida declaración oficiosa, resolviendo -en cambio- que corresponde la competencia a los tribunales ordinarios provinciales (sentencia de fecha 10/02/2023).

Precisamente, en razón de que la demandada no había tenido participación -ni oportunidad de defensa- al dictarse dicha resolución, mediante decreto de fecha 3/08/2023 no se le dio trámite a la excepción de incompetencia interpuesta, sino que se le notificó al interesado la resolución antes reseñada, aclarándose que podía *“ocurrir por la vía correspondiente”*.

No obstante, la parte demandada no sólo no impugno el decreto de fecha 3/08/2023, sino que tampoco intentó el recurso de casación en contra de la resolución de la Excma. Cámara interviniente o alguna otra vía recursiva.

3. En consecuencia, habiendo adquirido el valor de cosa juzgado lo decidido en la especie en relación a la excepción de incompetencia (art. 140 C. de P. C.), corresponde sin más su rechazo.

III. La excepción de prescripción, en cambio, resulta procedente. Damos razones (art. 155, Const. Prov., art. 326 C. de P. C. y art. 3 C. C. y C.).

1. A modo de premisa mayor, nótese que según nuestro sistema legal las normas sobre el derecho aeronáutico tienen preeminencia con respecto a las normas del derecho común.

En efecto, el Código Aeronáutico dispone que: *“si una cuestión no estuviese prevista en este código, se resolverá por los principios generales del derecho aeronáutico y por los usos y*

costumbres de la actividad aérea; y si aún la solución fuese dudosa, por las leyes análogas o por los principios generales del derecho común, teniendo en consideración las circunstancias del caso” (art. 2, Ley 17.285).

En el mismo sentido el estatuto del consumidor edicta que: *“para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley” (art. 63, Ley 24.240).*

Finalmente, si bien el veto dispuesto por el decreto 565/08 al art. 32 de la ley 26.361, que modificaba el reseñado art. 63, Ley 24.240, fue objeto de críticas, lo cierto y concreto es que este principio de subsidiariedad del estatuto del consumidor y, su correlativo, de *especialidad del derecho aeronáutico* a que hacemos referencia, también ha sido reconocido por el novel ordenamiento fondal (art. 1281 CCyC), que según sus autores importó la constitucionalización del derecho privado.

En consecuencia, el contrato de transporte aéreo se rige en primer lugar por la normativa específica, esto es, el Código Aeronáutico y el Convenio de Montreal de 1999, dependiendo de si se trata de vuelos de cabotaje, o no; y sólo de modo subsidiario según el estatuto del consumidor.

2. En términos de nuestro tribunal cimero: *“El Código Aeronáutico establece un régimen especial de responsabilidad contractual y extracontractual (...). Ello tiene su razón de ser en que deben conjugarse los principios que se fundan en el riesgo creado por las aeronaves en vuelo con los intereses propios de la navegación aérea, en cuanto éstos tienden a preservar la mayor celeridad en la solución de los conflictos y cubrir la contingencia del descalabro económico financiero para todo operador aéreo. Tales particularidades se proyectan en otras instituciones propias del derecho aeronáutico como la limitación de la responsabilidad y el plazo breve de prescripción.*

“Lo expuesto tiene sustento normativo en el art. 2º del Código Aeronáutico, en cuanto sólo recurre a la aplicación de leyes análogas o a los principios generales del derecho común

cuando una cuestión no esté prevista en el código ni en ‘los principios generales del Derecho Aeronáutico ni en los usos y costumbres de la actividad aérea’. En tal sentido ha resuelto este Tribunal en Fallos: 314:1043 que las normas generales del Código Civil no resultan pertinentes, por haber establecido el Código Aeronáutico un régimen específico que regula las diversas cuestiones jurídicas que se originan en el fenómeno técnico de la navegación y las relaciones jurídicas -tanto contractuales como extracontractuales- que nacen de su ejercicio” (CSJN, Rossi, Sarubbi, Maximiliano J. c/ Cielos del Sur S. A. y otros/, 16/04/98, Fallos: 321:802).

3. Ahora bien, obsérvese que el Código Aeronáutico no prevé un sistema de prescripción general liberatoria ordinaria de 5 años como sí lo hace el Código Civil y Comercial (art. 2560).

En efecto, “en los artículos 227 a 230, el Código referido contempla una serie de prescripciones especiales con plazos abreviados para las acciones de cobro de multas e infracciones, las derivadas de la búsqueda asistencia y salvamento, por daños a pasajeros, equipajes o mercaderías, a terceros en la superficie o causados por el abordaje aéreo y para los restantes reclamos derivados del contrato de transporte aéreo (inciso 4º agregado por la ley 22.390).

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de dicho cuerpo legal, corresponde remitirse entonces al derecho común a falta de normas que regulen la prescripción aplicable a las acciones que se vinculan con otras relaciones jurídicas cuya prescripción el Código Aeronáutico no regula especialmente, tales como la locación de aeronaves, los créditos por derechos de utilización de aeródromos, servicios accesorios o complementarios a la aeronavegación, gastos de mantenimiento de aeronaves por el locador, las acciones derivadas del trabajo aéreo, etc.(conf. C.M. Vassallo, La prescripción aeronáutica, L.L. 2006-F, p. 218)” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, “Cianciulli Santiago c/ Alas Argentinas S.R.L. s/ daños y perjuicios”, 10/08/10, MJJ74193).

Como puede advertirse, el art. 228, inc. 4º, Código Aeronáutico *“no ha implicado la creación de una prescripción general aeronáutica, sino solo un plazo genérico de prescripción aplicable a las demás acciones derivadas del contrato de transporte aéreo (del mensaje de elevación de la Ley 22.390)”*, concretamente *“las relaciones que ´directamente´ derivan del Contrato de Transporte Aéreo, o sea sólo las acciones entre pasajero y/o cargador y su transportador, aplicando entonces este plazo prescriptivo de un año solamente para ejercer las acciones derivadas de la relación entre las Líneas Aéreas en su carácter de ´transportadoras´; y sus pasajeros y o cargadores en carácter de ´transportados´”* (VASSALLO, Carlos María, “Prescripción aeronáutica y derecho de defensa del consumidor”, La Ley Online AR/DOC/4372/2013).

Por tanto, frente a la existencia de plazos extintivos especiales según el tipo de acción de que se trate, se debe indagar la naturaleza del vínculo obligacional para establecer cuál es la acción concreta y, de ese modo, determinar el plazo prescriptivo aplicable.

4. En el caso, el hecho fundante de la pretensión es la cancelación unilateral y sin previo aviso de un vuelo aerocomercial de cabotaje que era operado por la empresa demandada, siendo los daños reclamados (emergente, extrapatrimonial y multa civil) consecuencia de dicho incumplimiento.

En este sentido, recuérdese que *“el art. 1º de la resolución N° 1532/1998 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos establece que la condición de usuario del sistema aeronáutico y, con ello de la jurisdicción de ese derecho especializado, no se encuentra supeditado al embarque en la aeronave sino que nace con la adquisición del billete de pasaje”* (Camara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I, “Toyos, Julia Tamara y otro c/ Aerolíneas Argentinas S.A.”, 18/09/20, La Ley Online AR/JUR/42123/2020

Al ser ello así, *“no cabe duda de que en las presentes actuaciones -y al sólo efecto de determinar la naturaleza de la acción impetrada y el plazo de prescripción aplicable- se trata de una demanda fundada en un hecho originado en la actividad aeronáutica, extremo que*

determina la aplicación del plazo específico de prescripción que prevé la ley en la materia; es decir; el art. 228 del Código Aeronáutico” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, “Montero, Miguel Ángel y otros c. LAN Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”, 11/06/2015, La Ley Online AR/JUR/24356/2015).

“Lo expuesto no significa negar la relación de consumo, sino rechazar el desplazamiento de las normas de la ley aeronáutica las que específicamente rigen la cuestión, como es el caso del art. 228, inc. 1, que regula prescripción en materia de daños (véase CSJN, Fallos: 314:1043; 321:802, 3224; 327:2722)” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, “Blanco Ricardo Luis y otro c/ Despegar com”, 26/11/20, MJJ129567).

5. Adviértase que dicha solución ha sido avalada por doctrina especializada (VASSALLO, Carlos María, “Prescripción aeronáutica y derecho de defensa del consumidor”, La Ley Online AR/DOC/4372/2013; KNOBEL, Horacio E., "Transporte aéreo, relaciones de consumo y prescripción", LA LEY 2015-D, 343; VATTEONE, Ignacio A.- CASEROTTO Miranda, Cintia, “El contrato de transporte aéreo ¿Un bastión frente a la ley de defensa del consumidor?”, RDCO 274, 1421; FERRO, Lautaro D., “El plazo de prescripción de las acciones de los consumidores contra las aerolíneas”, RCCyC 2024 abril, 70).

Incluso más, también es compartida por doctrina que propugna una mayor aplicación del estatuto del consumidor. En efecto, como vimos, si bien pueden existir plazos de prescripción que no se encuentren regulados en el Código Aeronáutico (*ut supra*, consid. 3), en cuyo caso la contienda puede quedar regida por las normas comunes o el estatuto del consumidor, se ha sostenido –en criterio que comparto– que ello no ocurre por los daños derivados de cancelación de vuelos (conf. MENDEZ ACOSTAS, Segundo J., “La relación entre el Derecho Aeronáutico y la Ley de Defensa del Consumidor”, en “Manual de Derecho del Consumo”, Álvarez Larrondo Dir.- Rodríguez Coord., Erreius, ps. 1041 y 1057).

Temperamento que ha sido avalado por nuestro tribunal casatorio, quien ha remarcado –al

tiempo de disponer la competencia federal- como la especialidad del derecho aeronáutico desplaza la subsidiariedad del derecho del consumidor al sostener que: *“los daños y perjuicios derivados por la cancelación unilateral del contrato aéreo internacional encuentra regulación expresa en el art. 150 del Código Aeronáutico y en el art. 12 de la Resolución 1532/98. En efecto, regulan el supuesto en que el transportador cancele el vuelo, a la vez que determina los derechos del pasajero (...) De este modo, la aplicación del fuero especializado resulta insoslayable en el caso concreto”* (TSJ, Sala CyC, “Valesio Andrés Edgardo y otros c/ Latam Airlines Group S.A.- Abreviado- Cumplimiento/resolución de contrato- Tram. Oral- Recurso de casación”, Sent. N° 165, 13/12/23, consid. VIII).

6. Queda en evidencia, entonces, que la solución aquí expuesta no es modificada en razón del estatuto del consumidor.

Primero porque, como nos encargamos de demostrar, su aplicación es subsidiaria (art. 62, Ley 24.240) y, en el caso, existe una norma específica sobre prescripción liberatoria (art. 228, inc. 4, Código Aeronáutico).

Dicho de otro modo, dado que se regula expresamente la prescripción en la norma especial, no hay necesidad de envío a una norma subsidiaria.

Solución que es reafirmada por el legislador en el art. 2560 CCyC en materia específica de prescripción.

No se verifica, por tanto, una situación dudosa que requiera un estándar de valoración diferenciado y en favor del consumidor para superarla (art. 3, Ley 24.240 y art. 1094 CCyC).

Luego porque a partir de la nueva redacción del art. 50, Ley 24.240, según Ley 26.994, se suprime la previsión de un plazo de prescripción específico para las acciones judiciales basadas en la Ley de Defensa del Consumidor. Esto implica postular que la prescripción vigente en dicho artículo sólo refiere a la de las sanciones administrativas previstas en el art. 47, Ley 24.240.

En suma, a partir de la modificación introducida por el novel ordenamiento fondal (agosto de

2015) actualmente la Ley de Defensa del Consumidor no prevé un plazo de prescripción específico para las acciones judiciales que deriven de la relación de consumo.

7. Ciertamente no desconozco la posición sustentada por la parte actora y compartida por el Ministerio Público Fiscal, en orden a que, en razón del principio de progresividad o no regresión de los derechos humanos, debe reconocerse ultra actividad al anterior art. 50, Ley 24.240, que disponía un plazo trienal de prescripción o, incluso, directamente debe estarse al plazo general de derecho común de cinco años del art. 2560 CCyC.

No obstante, tampoco ello tiene incidencia para resolver el caso.

Adviértase que, a diferencia de lo que ocurre en materia de seguros, donde se originó esta polémica, todo nuestro sistema legal (art. 2, Ley 17.285, art. 63, Ley 24.240 y art. 1281 CCyC) expresamente le reconoce preminencia normativa al derecho aeronáutico por sobre el derecho común (*ut supra*, consid. 1 y 2).

De allí que, aunque por vía de hipótesis reconozcamos que pervive algún plazo de prescripción por aplicación del estatuto del consumidor (v.gr. art. 2561, segundo párr., CCyC), lo cierto y concreto es que la solución no varía, desde que igualmente no sería suficiente para desplazar la solución especial del art. 228, inc. 4º, Código Aeronáutico.

En efecto, a partir de lo expuesto por nuestro tribunal cimero en “Buffoni”, en orden a que *“una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior (...) la solución de caso no puede llegar de la mano de interpretaciones que en definitiva importen la modificación de lo especialmente legislado en la materia, máxime cuando no se planteó la inconstitucionalidad de la norma que de acuerdo a la naturaleza de la relación jurídica que dio origen a la causa, es la que resulta naturalmente aplicable al supuesto de autos”* (C6a CC Cba., “Stratta Fabián Marcelo c/ La Segunda Coop. Ltda. Seguros Grales- Abreviado- Cumplimiento/Resolución de contrato- Tram. oral”, Sent. N° 192, 7/12/23).

Por ende, no habiéndose atacado la constitucionalidad de los arts. 2 y 228 Ley 17.285, ni

tampoco los art. 63, Ley 24.240 y art. 1281 CCyC, ninguna incidencia práctica tiene predicar un plazo específico en materia de defensa del consumidor.

Por lo demás, a todo evento aclaro que comparto la jurisprudencia contraria a la sustentada por la accionante.

En efecto, *“entre las razones que conducen al legislador a la modificación de los plazos de prescripción anidan las atinentes a la seguridad jurídica, [...] institución [que] compromete intereses públicos en la estabilidad de las relaciones o situaciones jurídicas. [por lo que] “...no cabe suponer que el legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes, por lo que éstas deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y las deje a todas con valor y efecto”* (Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, “Toscano, Jorge Luis contra Caja de Seguros S.A. Daños y perjuicios por incumplimiento contractual (Exc. Estado)”, 30/07/24, Diariojudicial.com del 1/08/24).

De allí que, *“el bloque constitucional que protege al consumidor y la interpretación restrictiva de la prescripción no alcanzan para admitir que el ejercicio de un derecho se realice fuera de los límites razonables que proveen seguridad y lógica al sistema, en tanto se afectarían valores como los mencionados y con ello la economía del contrato, lo que iría en desmedro de los propios consumidores puesto que las compañías aseguradoras elevarían los precios y difundirían los costos”* (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I, “Messina María del Carmen Lucía en 'Messina María del Carmen Lucía c/ Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. s/ proceso de consumo' s/ recurso extraordinario provincial”, 21/12/20, MJJ129661).

8. Por aplicación de estas pautas rectoras al caso, así como también porque *“la prescripción se rige por la ley que se aplica al fondo del litigio”* (art. 2671, CCyC), se colige –como adelantamos– que la acción intentada se encuentra prescripta.

En efecto, adviértase que el vuelo debía realizarse el **27/04/2019** (hecho no controvertido).

Por ende, aun teniendo en consideración la interrupción del plazo en razón de la mediación judicial previa del **12/09/2019** (art. 2546 CCyC), lo cierto es que, como la demanda se interpuso recién el **10/06/2022**, de ello se sigue que se encontraba vencido el plazo de prescripción del art. 228, inc. 4º, Código Aeronáutico.

IV. a) Las costas devengadas deben imponerse por el orden causado (argum. art. 130 in fine, C. de P. C.).

Al respecto, cuadra destacar que, si bien el accionante ha resultado perdidoso en virtud de la solución favorable dada a la excepción de prescripción impetrada por la empresa demandada, no obstante, considero que no corresponde se le aplique el principio objetivo de la derrota en juicio.

Ello así en virtud de lo novedoso y complejo de la cuestión sometida a estudio, y atento la existencia de criterios jurisdiccionales dispares sobre el punto, como quedó suficientemente en evidencia. Siendo así, válidamente cuadra entender que el actor podía considerarse con razones para litigar. Por ello, estimo justo imponer las costas por el orden causado.

Ahora bien, respecto de la parte actora (ya que por las comunes se distribuyen por la mitad) la asunción de costas es en los términos del art. 53 de la ley 24.240, texto conforme Ley 26.361 (B.O. 07.04.08), que impone el **beneficio de la justicia gratuita para el consumidor**.

Si bien desde la doctrina he destacado que tanto la interpretación literal cuanto la sistemática (en relación con el ámbito laboral) impedía una asimilación directa de dicho instituto con el “beneficio de litigar sin gastos” (art. 101 y ssgtes. C. de P. C.); no obstante, advertía la inconsistencia que se derivaba de que la misma norma disponga que: *“La parte demandada podrá acreditar la **solvencia** del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”* (el destacado me pertenece).

En efecto, *“si el beneficio sólo alcanza a la Tasa, no tendrá sentido otorgarle a la contraria –que evidentemente no es el Estado- la facultad de desbaratar la presunción que la ley yergue en favor del consumidor y de este modo hacer cesar la licencia, desde que no tendrá*

interés alguno en hacerlo. Por tanto, sólo de interpretarse que implica un verdadero beneficio de litigar sin gastos, que exime aún de las costas, tendrá sentido la aludida potestad” (DIAZ VILLASUSO, Mariano A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, t. I, Advocatus, p. 324).

Precisamente, nuestro tribunal cimero, a partir de una recta interpretación del art. 42 de la Const. Nac. y de los antecedentes parlamentarios, concluyó sosteniendo que: *“al brindarse a la demandada -en ciertos casos- la posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así, no se advierte cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte” (CSJN, “ADDUC y otros c/ AySA SA y otro s/ proceso de conocimiento” 14/10/2021).*

En este sentido, entonces, resulta de aplicación la ya tradicional jurisprudencia de la Corte conforme a la cual *"son arbitrarias las sentencias de tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia"* (SERRA, María Mercedes, "Procesos y Recursos Constitucionales", pág. 149, citando Fallos: 212-51).

En suma, a partir de una razonable y armónica interpretación de los dispositivos referidos, cabe concluir que el “beneficio de la justicia gratuita” para el consumidor importa eximirlo del pago de las costas del proceso.

b) En función de la tarea desplegada estimo justo fijar los honorarios de la perito oficial psiquiatra Arguello Gloria María del Valle en la suma equivalente a 12 jus.

Dichos emolumentos son a cargo de las partes en forma concurrente. Ello así no por aplicación del art. 15, C. A., dispositivo que se refiere a los honorarios de los “abogados”, además de que el perito es un auxiliar de la justicia y por ende no existe en estricto sentido un “comitente”, sino por otro orden de consideraciones.

Por una parte, debe tenerse en consideración que la naturaleza de la función del perito designado de oficio, que tiene a la imparcialidad como un requisito ineludible en el desempeño de su cargo, la cual puede verse amenazada en caso de hacer depender el futuro cobro de sus honorarios a la suerte de la condena en costas (conf. C5a CC Cba., “Cegledi Francisco Antonio c/ De Paoli Roberto y otros- abrev.”, Sent. N° 1, 17/02/14). Dicho de otro modo, siendo el perito un auxiliar de la justicia, muchas veces necesario, si su tarea sirvió al esclarecimiento del proceso, no tiene por qué verse atado a la condena en costas y a la posibilidad cierta de insolvencia del vencido. Se advierte entonces, que el fundamento final es la garantía de imparcialidad que está íntimamente ligada a la recta administración de justicia (ALTAMIRANO, Eduardo C., “La prueba pericial en el ordenamiento procesal de Córdoba”, AbeledoPerrot Córdoba, N° 5, Mayo 2013, p. 594).

De otro costado, no puede desconocerse que a partir de una interpretación a contrario del art. 478 CPCN, la jurisprudencia tiene establecido que el perito de oficio puede reclamar el pago en contra de cualquiera de las partes del juicio, inclusive la vencedora (sin perjuicio del derecho de ésta de repetir de la contraparte lo que hubiera pagado). De allí que en atención a la laguna normativa que existe en nuestro medio resulte válido remitirse –por analogía- a dicho dispositivo (argum. art. 887, C. de P. C.). Por ello, tanto la solución normativa nacional que posibilita el reclamo arancelario de los peritos en contra de quien no fue condenado en costas, como la jurisprudencia elaborada a su respecto, resultan altamente valiosas, en tanto contribuyen a generar condiciones adecuadas de imparcialidad que favorece al contendiente cuyos derechos, objetiva y técnicamente, deben ser reconocidos por la jurisdicción (C1a CC Cba., “Seyssian Ana María c/ Farias Jorge Ricardo y otro- abrev.”, Sent. N° 196, 17/11/11). Tratándose de una obligación concurrente, resultan aplicables, en consecuencia, lo establecido en los arts. 850 a 852 del CCyC, en razón de que la presente, en lo que aquí respecta, es una sentencia constitutiva, y como consecuencia del efecto inmediato en la aplicación de la ley establecido en el art. 7 del CCyC.

Dichos emolumentos devengarán intereses desde el día de la fecha y hasta su efectivo pago, aplicando para su cálculo la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, con más el 5% por ciento nominal mensual (art. 35, ley 9459). Se aclara a todo evento que, tratándose de intereses “compensatorios”, es decir que se adeudan con independencia de la mora del deudor y son impuestos por la ley a fin de restablecer el equilibrio patrimonial del acreedor, ninguna importancia tiene para el cómputo que la presente resolución no adquiera inmediatamente firmeza por ser eventualmente impugnada por los interesados (conf. TSJ, Sala CyC, Auto N° 169/05, 274/08, 214/17, entre muchos otros).

Por todo ello y normas legales citadas.

RESUELVO: **I.** Rechazar la excepción de incompetencia. **II.** Acoger la excepción de prescripción interpuesta por la demandada FB Líneas Aéreas S.A. y, en consecuencia, rechazar la acción intentada. **III.** Imponer las costas por el orden causado, no regular honorarios a los letrados intervinientes, de conformidad al artículo 26 de la ley 9459. **IV.** Fijar los honorarios de la perito psiquiatra oficial Dra. Arguello Gloria María del Valle en la suma de pesos trescientos veintisiete mil doscientos treinta y cinco con cincuenta y seis centavos (\$ 327.235,56), con más la suma de pesos cuarenta y nueve mil ochenta y cinco con treinta y tres centavos (\$ 49.085,33), en concepto de aportes conforme lo prescripto por el art. 26 inciso b punto 3 de la Ley N° 8577, con más IVA en caso de corresponder al momento del pago **Protocolícese, hágase saber y agréguese en autos la copia que expido.**

Texto Firmado digitalmente por:

DIAZ VILLASUSO Mariano Andres

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.08.01